

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2211/2534

ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชู ศักดิ์ กลการ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40

ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีและศาลอนุญาตให้เลื่อนมาแล้วหลายนัดใน
นัดสุดท้ายขอเลื่อนโดยอ้างว่าป่วยเป็นไข้ไทฟอยด์ มีอาการท้องร่วงอย่างแรงและ
อ่อนเพลีย ไม่สามารถมาดำเนินคดีในศาลได้ ปรากฏตามใบรับรองแพทย์ที่แนบมา
พร้อมคำร้อง ดังนี้ คำร้อง ขอเลื่อนคดี ของทนายจำเลยมิได้แสดงให้เห็นที่พอใจศาล
ว่าถ้าศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีต่อไปอีกจะทำให้เสียความยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ใน
ป.วิ.พ. มาตรา 40 วรรคแรก ศาลจึงไม่อาจให้เลื่อนคดีได้.

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกหนี้ จำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้น
ส่วนผู้จัดการและผู้ชำระบัญชีของจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี
สัญญาบัตรวิธีซื้อ และสัญญายืมเงินส่วนจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้จำนองที่ดินเป็นประกัน
การชำระหนี้ และจำเลยที่ 3 และที่ 4 ในฐานะร่วมกันเป็นคู่ค้าประกันหนี้ทุกประเภท
จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ให้การต่อสู้คดี ส่วนจำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาด
นัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาสืบพยานโจทก์เสร็จแล้วนัดสืบพยานจำเลย ถึงวันนัด

สืบพยานจำเลย จำเลยขอเลื่อนคดีหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลย ประวิงคดีให้ถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบให้จึงสืบพยานจำเลย แล้วพิพากษาให้จำเลย ทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน 24,329,091.57 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้วปัญหามีว่า สมควรอนุญาตให้จำเลยเลื่อน คดีไปตามคำร้องของทนายจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 หรือไม่ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 วรรคแรก ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วบัญญัติว่า "เมื่อ ศาลได้กำหนดวันนัดหนึ่งพิจารณาและแจ้งให้คู่ความทราบแล้ว ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่าย หนึ่งมีเหตุจำเป็นที่จะต้องขอเลื่อนการนั่งพิจารณาต่อไปโดยเสนอคำขอในวันนั้นหรือ ก่อนวันนั้น ศาลจะสั่งให้เลื่อนต่อไปก็ได้ แต่เมื่อศาลได้สั่งให้เลื่อนไปแล้วคู่ความ ฝ่ายนั้นจะขอเลื่อนการนั่งพิจารณาอีกไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ และคู่ความฝ่ายที่จะขอเลื่อนแสดงให้เป็นที่พอใจของศาลได้ว่า ถ้าศาลไม่อนุญาตให้ เลื่อนต่อไปอีกจะทำให้เสียความยุติธรรม ก็ให้ศาลสั่งเลื่อนคดีต่อไปได้เท่าที่จำเป็นแม้ จะเกินกว่าหนึ่งครั้ง" ปรากฏว่าทนายจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีและศาล อนุญาตให้เลื่อนมาแล้วหลายนัด ในนัดสุดท้ายขอเลื่อนโดยอ้างว่าป่วยเป็นไข้ ไทฟอยด์ มีอาการท้องร่วงอย่างแรงและอ่อนเพลีย ไม่สามารถมาดำเนินคดีในศาลได้ ปรากฏตามใบรับรองแพทย์ที่แนบมาพร้อมคำร้อง จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปสัก นัดหนึ่ง ดังนั้นคำร้องขอเลื่อนคดีของทนายจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 มิได้แสดงให้เป็นที่พอใจ ของศาลว่า ถ้าศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีต่อไปอีกจะทำให้เสียความยุติธรรม ตามที่ บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 วรรคแรก ซึ่งได้

แก้ไขเพิ่มเติมแล้วดังนี้ศาลจึงไม่อาจให้เลื่อนคดีได้ ที่ศาลล่างทั้งสองไม่อนุญาตให้
จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 เลื่อนคดีจึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-พินิจ จิมพาลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>